



Nr. 351 Kabinettsitzung vom 8. November 1924, 17 Uhr

R 43 I/1397, Bl. 15-22

Anwesend: Marx, Stresemann, Luther, Brauns, Hamm, Höfle, Graf v. Kanitz; StS Bracht, Meissner, v. Maltzan, Joel, Krohne, Geib; RKom. Kuenzer; MinDir. v. Schlieben, Köpke, Posse, Nobis; Gesandter Ritter, Müller; MinR Graf Adelman, Lehfeldt, Weigert; ORegR Grävell, Rittmeister Planck; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichsministers der Finanzen über Steuerverhandlungen mit den Ländern.*
2. *Organisation des Reichsarbeitsministeriums [...]*
3. *Überschwemmungsschäden im Westen.*
4. *Deutsch-schweizerische Handelsvertragsverhandlungen.*
5. *Gleichstellung der Erwerbslosenunterstützung für Frauen mit der der Männer.*
6. *Befreiung des städtischen häuslichen Gesindes von der Beitragspflicht zur Erwerbslosenfürsorge. [...]*
7. *Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs. [...]*
8. *Unterstellung der Seewarte. [abgesetzt]*
9. *Einspruch gegen den Beschluß der Verwaltungsabbaukommission betreffend Seeschiffahrtsangelegenheiten. [abgesetzt]*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichsministers der Finanzen über Steuerverhandlungen mit den Ländern.

Der *Reichsminister der Finanzen* Er habe mit den Finanzministern der Länder über schwebende Steuer- und Finanzfragen verhandelt¹. Die vom Reichspräsidenten auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung erlassene Notverordnung, welche eine Bindung in Bezug auf die Aufnahme von auswärtigen Anleihen für Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände an die Zustimmung des Reichs-

¹ Diese Besprechung mit den Finanzministern der Länder hatte am 7./8. 11. stattgefunden.

rats und des Reichsministers der Finanzen vorsehe², hätten die Länder als rechtlich unzulässig bezeichnet. Man habe sich schließlich darauf geeinigt, einen Ausschuß zu bilden, welcher Richtlinien für die Aufnahme von auswärtigen Anleihen durch die Länder und Gemeinden aufstellen solle³.

Angesichts der dringenden Notwendigkeit einer sofortigen Steuersenkung habe er sich vorbehaltlich der Stellungnahme des Reichspräsidenten mit den Finanzministern der Länder auf eine Verordnung geeinigt, durch welche die seitens der Reichsregierung vorgesehenen Steuersenkungen herbeigeführt werden sollten⁴. Dadurch werde ferner die Weiterführung der ohnehin mit dem Ablauf des Kalenderjahres erlöschenden Einkommensteuer in dieser nunmehr ermäßigten Form bis zu einer gesetzgeberischen Regelung gesichert. Es werde endlich seitens der Reichsregierung bis zum Ablauf des Rechnungsjahres eine Gewähr dafür übernommen, daß die die Grundlage der Länderhaushalte bildende Überweisung an Anteilen an Reichssteuern in den vier Monaten Dezember 1924 bis März 1925 nicht unter den Monatsdurchschnitt der beiden Monate August und September 1924 sinken würde.

Die Länderregierungen hätten gegenüber diesen Leistungen des Reichs darauf hingewiesen, daß vielfach durch die Senkungen der Reichssteuern die Gewerbesteuern der Länder und Gemeinden automatisch mitgesenkt würden. Sie hätten ferner erklärt, daß, soweit dies mit der Ausgleichung der Haushalte der einzelnen Länder nur irgendwie vereinbar sei, sie von sich aus eine Senkung von Ländersteuern mit tunlichster Beschleunigung vornehmen und entsprechend auf die Gemeinden wegen der Gemeindesteuern und der von den Gemeinden erhobenen Gebühren nachdrücklich einwirken würden. Er (der Reichsminister der Finanzen) sei sich darüber klar, daß eine Senkung der Steuern in manchen Ländern, z. B. in Mecklenburg und in Thüringen, sehr schwer möglich sein werde. Sehr vielen anderen Ländern gehe es jedoch finanziell recht gut. Wegen der vom Reich übernommenen Gewähr habe er keinerlei Bedenken. Sie werde nach seiner Ansicht, falls überhaupt, nur in den Monaten Februar und März 1925 praktisch werden, und da auch nur in geringem Umfange. Jedenfalls hätten die Länder ohne eine derartige Gewähr des Reichs sich wohl kaum mit dem Reich verständigt. Die Schuld für das Nichtzustandekommen einer Verständigung wäre dann nach außen hin auf das Reich abgeschoben worden.

Die Länder hätten noch erklärt, daß sie ihre Zustimmung nur mit Rücksicht auf den sonst entstehenden Notstand aussprächen und daß durch ihre Zustimmung zu der getroffenen Regelung ihrer grundsätzlichen Stellung zur Frage des Notverordnungsrechts des Reichspräsidenten und seiner dringenden Reformbedürftigkeit nicht vorgegriffen werden solle. Gegen den Hinweis darauf, daß die Zustimmung nur mit Rücksicht auf den sonst entstehenden Notstand ausgesprochen werde, habe er (der Reichsminister der Finanzen) keine Bedenken. Im übrigen sei auch er der Auffassung, daß das Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten klarer umrissen werden müsse. Er bitte das Reichskabinett, eine Verordnung des erwähnten Inhalts dem Reichspräsidenten vorlegen zu dürfen.

Das *Kabinett* erklärte sich hiermit einverstanden⁵.

² S. Dok. Nr. 347, Anm. 8.

³ Einen ausführlichen Bericht über die Verhandlungen mit den Ländern über die Aufnahme von Auslandskrediten erstattet StS Fischer in der Kabinettsitzung vom 3. 12. (Dok. Nr. 365, P. 10).

⁴ Es handelt sich um den Entwurf einer „Zweiten VO des RPräs. über wirtschaftlich notwendige Steuermilderungen“ (s. Dok. Nr. 349, Anm. 1). Der Entwurf dieser VO wurde, wie auch aus den folgenden Ausführungen des RFM hervorgeht, auf Grund der Verhandlungen mit den Finanzministern der Länder in zwei Punkten ergänzt: 1) Nach Art. I, § 3 sollen die Vorschriften der 2. SteuerNotVO über die Vorauszahlungen auf Einkommen- und Körperschaftssteuer mit den aus der vorliegenden VO sich ergebenden Ermäßigungen über den 31.12.24 hinaus bis zu einer anderweitigen Regelung der Einkommensbesteuerung in Kraft bleiben. 2) Nach Art. IV, § 1 verpflichtet sich das Reich, den Ländern von Dezember 1924 bis zum Schluß des laufenden Rechnungsjahres die gleichen Anteile an der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer zu überweisen wie im Durchschnitt der beiden Monate August und September 1924 (abgeänderter Entwurf der VO in R 43 I/2395, Bl. 237-239). Vgl. hierzu Luther, Politiker ohne Partei, S. 309; Netzband/Widmaier, Währungs- und Finanzpolitik der Ära Luther, S. 254 ff.

⁵ Am 10.11.24 wird die „Zweite VO des RPräs. über wirtschaftlich notwendige Steuermilderungen“ auf Grund des Art. 48 erlassen (RGBl. I, S. 737).

In einem Schreiben an den RK vom 9. 11. erklärt der PrMinPräs. Braun, daß er in Übereinstimmung mit einem Beschluß des PrStMin. die Anwendung des Art. 48 im vorliegenden Fall „als mit dem Text und Sinn dieses Artikels der RV unvereinbar erachte.“

2. Organisation des Reichsarbeitsministeriums [...]

3. Überschwemmungsschäden im Westen.

Der *Reichspostminister* Es sei zu prüfen, ob nicht das Reich sich in irgendeiner Form an der Fürsorge für die durch Überschwemmungsschäden im Westen betroffenen Teile beteiligen könne⁶. Nach seiner Auffassung sei dies unbedingt nötig.

Ministerialdirektor v. *Schlieben*: Dies sei eine Frage von prinzipieller Bedeutung. Es bestehe die große Gefahr, daß das Reich wieder wie vor dem 15. November 1923 in die Aufgabenkreise der Länder eingreife, wenn das Reich hier unmittelbar sich an der Fürsorge beteilige. Geschädigt sei übrigens nicht nur das besetzte Gebiet. Bei Besprechungen mit den Finanzministern der Länder hätten ihm diese ausdrücklich erklärt, daß diese Angelegenheit in ihren Aufgabenkreis falle. Dagegen würde er keine Bedenken haben, wenn die Reichsregierung einen Aufruf zu privaten Sammlungen ergehen lasse.

Der *Reichsminister der Finanzen* Er bitte, nicht aus einem Einzelfall heraus mühsam aufgebaute Grundsätze des finanziellen Verhältnisses des Reichs zu den Ländern wieder zu zerstören.

Der *Reichskanzler* Er sei der Auffassung, daß das Reich irgend etwas tun müsse. Auf jeden Fall sei eine gewisse Geste des Reichs nach außen hin dringend notwendig.

Der *Reichsminister der Finanzen* Er schlage vor, einen öffentlichen Aufruf der Reichsregierung zu privaten Sammlungen ergehen zu lassen und den Reichspräsidenten zu bitten, die Sammlungen mit

Materiell habe das PrStMin. der Notwendigkeit einer Steuersenkung zugestimmt, „gegen den Weg des Art. 48 aber schwerwiegendste Bedenken erhoben und eine Durchführung der Maßnahmen im Verwaltungswege für erforderlich und angängig erachtet, da die hiergegen bestehenden Bedenken bei weitem hinter den grundsätzlichen Bedenken, die gegen eine Anwendung des Art. 48 sprechen, zurückbleiben“ (R 43 I/2395, Bl. 246).

Darauf antwortet der RK am 15. 11., „daß die RReg. die verfassungsmäßigen Voraussetzungen des Art. 48 nach wie vor in jeder Beziehung als vorliegend erachtet. Es handelte sich darum, die dt. Wirtschaft von dem allgemein als unerträglich erkannten Steuerdruck in dem Maße zu befreien, als es nach Lage der Reichsfinanzen möglich war. Die Entlastung der Wirtschaft war dringlich, weil aus der zu starken Steuerbelastung die Gefährdung der Lebenshaltung des ganzen dt. Volkes durch die Unmöglichkeit der dringend gebotenen Preissenkung sich ergeben mußte. Der von Preußen gemachte Vorschlag, die Steuersenkungen im Verwaltungswege vorzunehmen, würde einen Verstoß gegen die Rechtsordnung von ganz außergewöhnlichem Umfange und von größter Bedenklichkeit der RReg. zumuten.“ Zudem habe die zeitliche Verlängerung der Einkommenbesteuerung, die von den Ländern dringend gefordert worden sei, überhaupt nur auf Grund des Art. 48 geschehen können. „Aus diesen Gründen der Volkswirtschaft, der Ordnung im Reiche und in den Ländern hat sich der Herr RPräs. zu dem Erlaß der von der RReg. beantragten VO entschlossen.“ (R 43 I/2395, Bl. 251f).

In einem weiteren Schreiben an den RK vom 9. 12. beharrt der PrMinPräs. auf dem Standpunkt, daß die verfassungsmäßigen Voraussetzungen des Art. 48 zum Erlaß der VO vom 10. 11. nicht gegeben seien. „Erschien der RReg. der preußische Vorschlag, die erforderlichen Steuermaßnahmen im Verwaltungswege zu treffen, nicht annehmbar, so hätte statt einer rechtlich unhaltbaren Anwendung des Art. 48 die Regelung durch den neuen RT als das verfassungsmäßig dazu berufene Organ abgewartet und die Öffentlichkeit inzwischen unter Hinweis auf die unbedingte Wahrung der Grenzen unserer parlamentarischen Verfassung darüber aufgeklärt werden müssen, daß das spätere Gesetz vom 1. Januar ab rückwirkende Kraft haben werde. Es hätte nichts im Wege gestanden, alle danach dringlichen Maßnahmen schon in den ersten Januartagen des kommenden Jahres durch den neuen RT erforderlichenfalls mittels eines Notgesetzes treffen zu lassen. [...] Es ist Sache der Reichs- und Landesregierungen, die Reichsverfassung strikt auszulegen, und die Folgen, die gegebenenfalls in Zukunft aus einer so weitherzigen extensiven Auslegung des Art. 48 RV gezogen werden könnten, erscheinen zu gefährlich für den Bestand der Deutschen Republik, als daß nicht jeder Weg hätte beschritten werden müssen, der geeignet war, die Heraufbeschwörung einer derartigen Gefahr zu vermeiden.“ (R 43 I/2395, Bl. 288f). Mit Schreiben vom 13. 12. teilt der StSRkei dem RFM mit, daß sich der RK von der Fortführung des Schriftwechsels mit dem PrMinPräs. keinen Erfolg verspreche. (R 43 I/2395, Bl. 291). Zu dieser Kontroverse vgl. Otto Braun, Von Weimar zu Hitler, 1949, S. 73 ff.

⁶ In der Kabinettsvorlage des RMbesGeb. vom 7. 11. heißt es: „Die Hochwasserkatastrophe im besetzten Gebiet hat in den Tälern des Rheins, der Nahe, Mosel und Lahn sowie überhaupt in der Pfalz, Rheinhessen, in der Rheinprovinz und im Regierungsbezirk Wiesbaden große Schäden angerichtet. Der Vorsitzende des Provinzialausschusses der Rheinprovinz, OB Adenauer, hat in einem Telegramm an den Herrn RK und an den Herrn RIM [...] beantragt, daß das Reich und die Länder ebenso wie im Jahre 1920 eine Notstandsbeihilfe gewähren.“ Der RMbesGeb. schlägt vor, 1) daß das Reich zunächst 250 000 GM zur Verfügung stellt, die durch Vermittlung der Länder den Geschädigten zugeführt werden, 2) daß das Reich den Gemeinden durch Vermittlung der Länder Kredite bis zu 1 Mio GM zu mäßigem Zinsfuß zur Verfügung stellt (R 43 I/2164, Bl. 55f).

einem Betrage von 200 000 M aus seinem Dispositionsfonds zu eröffnen. Nötigenfalls könne der Dispositionsfonds des Reichspräsidenten erhöht werden.

Der *Reichsarbeitsminister* Es müßten Sammelstellen für die einzelnen Länder errichtet werden und dieselben in dem Aufruf angegeben werden.

Das *Kabinett* beschloß, einen öffentlichen Aufruf der Reichsregierung zu privaten Sammlungen für die durch Unwetterschäden im Westen Betroffenen zu erlassen. Der Reichspräsident soll gebeten werden, die Sammlungen durch einen Betrag von 200 000 M aus seinem Dispositionsfonds zu eröffnen. In dem Aufruf sollen Sammelstellen für die einzelnen Länder bezeichnet werden ⁷.

[...]

4. Deutsch-schweizerische Handelsvertragsverhandlungen.

[Nach längerer Erörterung stimmte das Kabinett dem Abschluß eines Abkommens mit der Schweiz über den Abbau der bestehenden Einfuhrbeschränkungen zu ⁸.]

5. Gleichstellung der Erwerbslosenunterstützung für Frauen mit der der Männer.

Der *Reichsarbeitsminister* ⁹: Der 9. Ausschuß des Reichstags habe am 17. Oktober 1924 eine Entschließung gefaßt, in der er sein höchstes Befremden darüber ausgedrückt habe, daß das Reichsarbeitsministerium den vom Reichstag einstimmig gefaßten Beschluß auf Gleichstellung der weiblichen mit den männlichen Erwerbslosen nicht durchgeführt habe. Der Ausschuß habe nachdrücklich den Beschluß vom Juli 1924 wiederholt, die Reichsregierung zu ersuchen, daß die Spanne zwischen weiblichen und männlichen Erwerbslosen beseitigt werde. Der Ausschuß habe das Reichsarbeitsministerium ersucht, umgehend die Anordnung über die Höchstsätze in der Erwerbslosenfürsorge vom 9. August 1924 entsprechend zu ändern.

Die ganze Angelegenheit sei sehr dringlich und bedenklich geworden. In seiner Anordnung über die Höchstsätze in der Erwerbslosenfürsorge vom 9. August 1924 ¹⁰ sei er (der Reichsarbeitsminister) dem Beschlusse des Reichstags vom 25. Juli 1924 nur für die weiblichen Erwerbslosen über 21 Jahre nachgekommen, die nachwiesen, daß sie Familienangehörige zu ernähren hätten. Für die übrigen habe er, da von verschiedenen Seiten grundsätzliche Bedenken erhoben worden seien und die dringend notwendige Neuregelung der Unterstützungen nicht durch die Austragung der grundsätzlichen Frage hätte aufgehalten werden dürfe, eine Spanne belassen, die er allerdings bis auf 10 v. H. vermindert habe. Nachdem der Reichstag sich jetzt erneut für die Gleichstellung der Erwerbslosenunterstützung für Frauen mit der der Männer ausgesprochen habe, könne auch an dieser Spanne nicht mehr festgehalten werden. Er beabsichtige daher, seine Anordnung vom 9. August 1924 entsprechend zu ändern ¹¹.

⁷ Dieser Kabinettsbeschluß wird den Landesregierungen durch Brieffelegramm des StSRkei vom 11. 11. mitgeteilt. Zugleich werden die Länder um Zustimmung zu der Sammlung gebeten, die von der Deutschen Nothilfe durchgeführt werden soll (R 43 I/2164, Bl. 74f). S. des weiteren Dok. Nr. 355, P. 3.

⁸ Die dt.-schweiz. Vereinbarung über den gegenseitigen Abbau der Einfuhrbeschränkungen wird am 17. 11. in Berlin unterzeichnet. Den Text des Protokolls sowie der ergänzenden Vertragsdokumente legt das AA mit Schreiben vom 22. 11. der RReg. vor, die im schriftlichen Umlaufverfahren ihre Zustimmung erteilt (R 43 I/143, Bl. 153-167). Der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt am 26. 11.; am 10. 12. tritt die Vereinbarung in Kraft.

⁹ Der RArbM trägt im folgenden den Inhalt seiner Kabinettsvorlage vom 1. 11. vor (R 43 I/2029, Bl. 181f).

¹⁰ RArbBl. 1924, S. 314.

¹¹ In seiner Kabinettsvorlage vom 1. 11. (s. Anm. 9) teilt der RArbM weiter mit, daß der RFM mit der beabsichtigten Änderung nicht einverstanden sei. Der RFM begründe seinen Widerspruch nicht mit der finanziellen Mehrbelastung, die unerheblich sei. „Die Bedenken des Herrn RFM richten sich vielmehr grundsätzlich gegen die allgemeine Gleichstellung der Frauen und Männer.“ Der Widerspruch des RFM mache einen Beschluß des Kabinetts erforderlich. – In einem Schreiben vom 8. 11. an die Rkei tritt der RSparkom. den Bedenken des RFM bei. „Unzweifelhaft wird die Gleichstellung der Frauen und Männer in den Leistungen der Erwerbslosenfürsorge dem Streben der Frauen, auch auf anderen Gebieten der Wirtschaft den Männern gleichgestellt zu

Ministerialdirektor v. *Schlieben*: Die Frage der allgemeinen Erhöhung der Sätze für Erwerbslosenunterstützung werde in absehbarer Zeit geprüft werden müssen. Die hier vom Reichsarbeitsminister vorgetragene Angelegenheit hänge eng zusammen mit der allgemeinen Frage der Erhöhung der Sätze der Erwerbslosenunterstützung: man könne nicht ein Stück aus diesem allgemeinen Rahmen herausnehmen. Er schlage vor, daß das Reichsarbeitsministerium die Frage der Gleichstellung der Erwerbslosenunterstützung für Frauen mit der der Männer zugleich mit der allgemeinen Frage der Neuregelung der Unterstützungen für Erwerbslose mit dem Reichsfinanzministerium bespreche. Das *Kabinett* erkläre sich hiermit einverstanden ¹².

6. Befreiung des städtischen häuslichen Gesindes von der Beitragspflicht zur Erwerbslosenfürsorge. [...]

7. Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs. [...]

8. Unterstellung der Seewarte. [abgesetzt]

9. Einspruch gegen den Beschluß der Verwaltungsabbaukommission betreffend Seeschiffahrtsangelegenheiten. [abgesetzt]

werden, einen starken Antrieb verleihen und nach meiner Überzeugung auch für die Wirtschaft schwere Erschütterungen zur Folge haben. Es wird aber keiner Erörterung bedürfen, daß gerade jetzt jede Störung in deren Wiederaufbau verhindert werden muß.“ Der RSparkom. empfiehlt daher, es bei der bisherigen Regelung zu belassen, die allen billigen Anforderungen Rechnung trage (R 43 I/2029, Bl. 186).

¹² Diese Frage wird erst durch das Kabinett Luther entschieden. Ab Februar 1925 erhalten Frauen und Männer die gleichen Sätze der Erwerbslosenunterstützung.

Zitierhinweis

Nr. 351 Kabinettsitzung vom 8. November 1924, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 1163–1167 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D351>